

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1510/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย มนต์ชัย แสง จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 74, มาตรา 76

ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคสอง

จำเลยที่ 1 อายุ 19 ปี จำเลยที่ 2 อายุ 17 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่ง เลิกเรียนแล้วได้ไปดื่มสุราที่ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีจนตึกเกือบ 24 นาฬิกา แล้วแสดงความประพฤติไม่ดีจะไม่จ่ายค่าอาหาร ครั้นถูกติดตามทวงค่าอาหารก็เกิดความไม่พอใจและไปพาพวกมายิงพนักงานร้านอาหารนั้นจนถึงแก่ความตาย แสดงว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 รู้สึกผิดชอบเป็นผู้ใหญ่และประพฤติตนเป็นอาชญากรเหี้ยมโหดถึงกับฆ่าผู้ประกอบการงานโดยสุจริต เป็นภัยแก่สังคมอย่างยิ่ง ไม่สมควรได้รับการลดมาตราส่วนโทษลงอีก หรือดำเนินการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 3 มีและพาอาวุธปืนและกระสุนปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายลงกรณ์ บำรุงตา 1 นัด กระสุนปืนถูกนายลงกรณ์ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 288, 371พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิริบอาวุธ
ปืน ลูกกระสุนปราย กระสุนปืนลูกซอง และซองปืนของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วจำเลยที่ 3 ขอดอนคำ
ให้การเดิมกลับขอรับสารภาพตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 จำเลยที่ 1 อายุ 19 ปี ลดมาตราส่วนโทษลง 1 ใน 3 ตามมาตรา 76
จำเลยที่ 2 อายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 75 จำคุกจำเลยที่ 1
มีกำหนด 13 ปี 4 เดือนจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 10 ปี จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด
20 ปีและจำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ
3, 6, 7, ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ฐานมีอาวุธปืน ให้จำคุก 2 ปี ฐานพา
อาวุธปืนติดตัว ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี
รวมจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 23 ปี คำรับชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 ปี 8 เดือน จำเลยที่
3 รับสารภาพชั้นพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 11 ปี 6
เดือน ริบอาวุธปืน ลูกกระสุนปืนและซองปืนของกลาง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาจะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายประยุทธ มหานพวงศ์ชัยและนายลูกรัก สุขประเสริฐ เป็นพยานเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลา 20 นาฬิกาเศษ ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายชรินทร์ไปรับประทานอาหารที่ร้านสวีทคาเฟ่ซึ่งนายประยุทธและนายลูกรักทำงานอยู่ แล้วนายชรินทร์กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีพฤติการณ์จะหลบออกจากร้านไม่ชำระค่าอาหาร นายลูกรักและนายลงกรณ์ บำรุงตา ผู้ตายติดตามให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 มาชำระในร้าน เมื่อชำระแล้วก่อนกลับจำเลยที่ 2 พุดในทำนองอาฆาตว่าประเดี๋ยวจะมาใหม่ เวลาประมาณ 24 นาฬิกาผู้ตายไปบอกนายลูกรักว่าพวกที่ไม่ชำระค่าอาหารกลับมาอีกแล้ว นายลูกรักออกไปดูกับผู้ตายเห็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยืนที่เส้าไฟฟ้าหน้าร้านสวีทคาเฟ่ จำเลยที่ 3 นั่งอยู่บนรถสามล้อเครื่อง จำเลยที่ 1 กวักมีเรียกผู้ตายเดินเข้าไปหา นายลูกรักเดินตามไปด้วย จำเลยที่ 2 ขึ้นบนรถสามล้อเครื่องมีเสียงจำเลยพูดว่ายิ่งแม่มันเลย จำเลยที่ 1 รีบขึ้นรถสามล้อเครื่องนั้น ทันใดนั้นจำเลยที่ 3 ก็ใช้ปืนลูกซองสั้นยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย คนขับรถสามล้อเครื่องขับรถพาจำเลยทั้งสามหลบหนีไป นายประยุทธและนายลูกรักพยานโจทก์เบิกความสอดคล้องต่อเนื่องกันเป็นอันดี และต่างไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนมาก่อน จึงไม่มีข้อระแวงสงสัยว่าจะเบิกความกลั่นแกล้งปรักปรำ ประกอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 นำสืบรับข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุเล็กน้อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายชรินทร์เข้าไปรับประทานอาหารในร้านสวีทคาเฟ่แล้วเดินออกจะไม่ชำระค่าอาหาร จนนายลูกรักและผู้ตายต้องไปตามมาชำระ จำเลยที่ 2 พุดว่าจะกลับมาที่ร้านอีกในทำนองแค้นเคืองอาฆาต นายประยุทธและนายลูกรักมีโอกาสดูเห็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นเวลานาน เชื่อว่าจำหน้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 กลับมายังร้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง ผู้ตายมาตามนายลูกรักให้ไปดู นายลูกรักจึงเห็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 อีกในระยะใกล้โดยมีแสงสว่างจากไฟฟ้าที่เส้าไฟฟ้าและนายแสงไฟหน้าร้านค้ำรอบบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งทำให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งเชื่อว่า นายลูกรักจำหน้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ใน

ขณะเกิดเหตุ ทั้งได้ความว่าหลักจากเกิดเหตุเล็กน้อยตำรวจเอกบุรพา ฤกษ์
สังเกตุ และจำสืบตำรวจคะไนย์ นวลสนิท กับตำรวจอีกหลายนายติดตามจับกุม
จำเลยทั้งสามได้ขณะโดยสารรถแท็กซี่กลับบ้านด้วยกัน ค้นพบอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้
ตายได้จากจำเลยที่ 3 นำจำเลยไปให้นายลูกรักดูตัว นายลูกรักยืนยันว่าจำเลยที่ 1 ที่
2 เป็นคนร้ายรายนี้ และนำจำเลยไปให้พันตำรวจตรีจิรเดช พรหมโบล พนักงาน
สอบสวนทำการสอบสวนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 1 ให้การ
ปฏิเสธรับว่าไปที่เกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้กระทำความผิดคดีนี้พันตำรวจตรีจิรเดช ร้อย
ตำรวจเอกบุรพา และจำสืบตำรวจคะไนย์เบิกความสอดคล้องกับนายลูกรัก เป็นการ
ติดตามจับกุมจำเลยทั้งสามได้พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายหลังจากเกิดเหตุอย่าง
กระชั้นชิดขณะโดยสารรถแท็กซี่คันเดียวกันมา พยานโจทก์จึงรับฟังได้มั่นคงว่า
จำเลยที่ 1 ที่ 2 โจรผู้ตายกับพวกร้านสวิตคาเฟ่ที่ติดตามทวงค่าอาหาร จึงไปนำ
จำเลยที่ 3 ซึ่งมีอาวุธปืนมายิงผู้ตาย ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่าการที่จำเลยที่ 3 ยิงผู้
ตาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น นายลูกรักพยานโจทก์เบิกความยืนยัน
ว่าจำเลยที่ 1 เรียกผู้ตายเข้าไปที่รถสามล้อเครื่องที่จำเลยที่ 3 นั่งอยู่ เมื่อผู้ตายและ
นายลูกรักเดินเข้าไปใกล้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ขึ้นบนรถสามล้อเครื่องนั้นพร้อมกับพูด
บอกจำเลยที่ 3 ให้ยิงหลังจากจำเลยที่ 3 ยิงผู้ตายแล้ว จำเลยทั้งสามพากันนั่งรถ
สามล้อเครื่องคันนั้นหลบหนีไปด้วยกัน แล้วพากันเปลี่ยนนั่งรถแท็กซี่จนถูกจับ แสดง
ว่าจำเลยทั้งสามไปที่ร้านสวิตคาเฟ่เพื่อยิงผู้ตายกับพวกเพราะโจรแค้นที่ทวงค่า
อาหาร ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 3 ฆ่าผู้ตาย ส่วนที่จำเลยที่
1 ที่ 2 ฎีกาว่าผู้ตายกับพวกเห็นจำเลยทั้งสามมาที่ร้านสวิตคาเฟ่อีกหากจะไม่ให้มีเรื่อง
ก็น่าจะเลี่ยงโดยไม่เดินถือไม้ออกไปช่วยและร้องด่าจำเลยทั้งสามเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็น
เพราะผู้ตายกับนายลูกรักเป็นฝ่ายก่อขึ้นก่อนนั้นไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปได้ เพราะการ
ที่จำเลยที่ 3 นำอาวุธปืนติดตัวมานั้นเป็นการเตรียมอาวุธปืนมาเพื่อทำร้ายผู้ตายกับ
พวกซึ่งเป็นพนักงานร้านขายอาหาร ไม่มีสาเหตุโจรเคืองจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็น

ลูกค้าและเป็นนักเรียนถ้ากระทำการดังที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาก็อาจถูกเจ้าของร้าน
ลงโทษทั้งอาจถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาด้วย จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลย
ที่ 1 อายุ 19 ปี จำเลยที่ 2 อายุ 17 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนช่างกลถนนเทคโนโลยี
ชั้นปีที่ 3 ชอบที่จะลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง ส่วนจำเลยที่ 2 ควรให้
ดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 เลิก
เรียนแล้วกลับไปดื่มสุราที่ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีจนดึกเกือบ 24 นาฬิกา แล้ว
แสดงความประพฤติไม่ดีจะไม่จ่ายค่าอาหารร้านถูกติดตามทวงค่าอาหารก็เกิดความ
ไม่พอใจและไปพาพวกมายิงพนักงานร้านอาหารนั้นจนถึงแก่ความตาย แสดงว่า
จำเลยที่ 1 ที่ 2 รู้สึกผิดชอบเป็นผู้ใหญ่และประพฤติตนเป็นอาชญากรเหี้ยมโหดถึงฆ่า
ผู้ประกอบการงานโดยสุจริต เป็นภัยแก่สังคมอย่างยิ่ง ไม่สมควรจะได้รับการลด
มาตราส่วนโทษลงอีก หรือดำเนินการตามมาตรา 74 ดังที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาล
ล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวย อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ